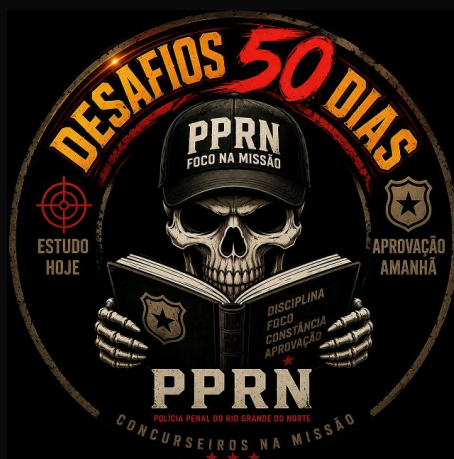




DESAFIO 50 DIAS PPRN

FOCO NA MISSÃO

DIA	23
DATA	19 / 08 / 2026 — Quarta-feira
MATÉRIA 1	Direito Penal e Processo Penal (Peso 2) — Prisões e Medidas Cautelares
MATÉRIA 2	Direito Administrativo — Responsabilidade Civil do Estado
CONTEÚDO	Teoria robusta, letra de lei, esquemas e mapa mental · sem questões

ESTUDO HOJE · APROVAÇÃO AMANHÃ

Prisões e Medidas Cautelares

DIA 23 · 19/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Prisões e medidas cautelares são o dia a dia de quem trabalha com segurança pública — e a banca adora testar a diferença fina entre preventiva, temporária e as modalidades de flagrante.

Modalidades de flagrante

Próprio: o agente é surpreendido cometendo ou acabando de cometer o crime. **Impróprio:** perseguição, logo após, em situação que faça presumir a autoria. **Presumido/ficto:** encontrado, logo depois, com instrumentos/objetos que façam presumir ser o autor.

Prisão preventiva (Art. 312, CPP)

Exige, cumulativamente, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de um fundamento: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou assecuração da aplicação da lei penal. Cabível em qualquer fase do processo.

Prisão temporária (Lei 7.960/1989)

Cabível apenas na fase de **inquérito policial**. Prazo geral: **5 dias**, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Para organização criminosa (Lei 12.850/2013): **30 dias**, prorrogável por igual período.

Esquema — Comparativo das prisões cautelares

Espécie	Quando cabe	Prazo
Preventiva	Qualquer fase do processo	Sem prazo fixo
Temporária (geral)	Só inquérito policial	5+5 dias
Temporária (org. criminosa)	Só inquérito policial	30+30 dias

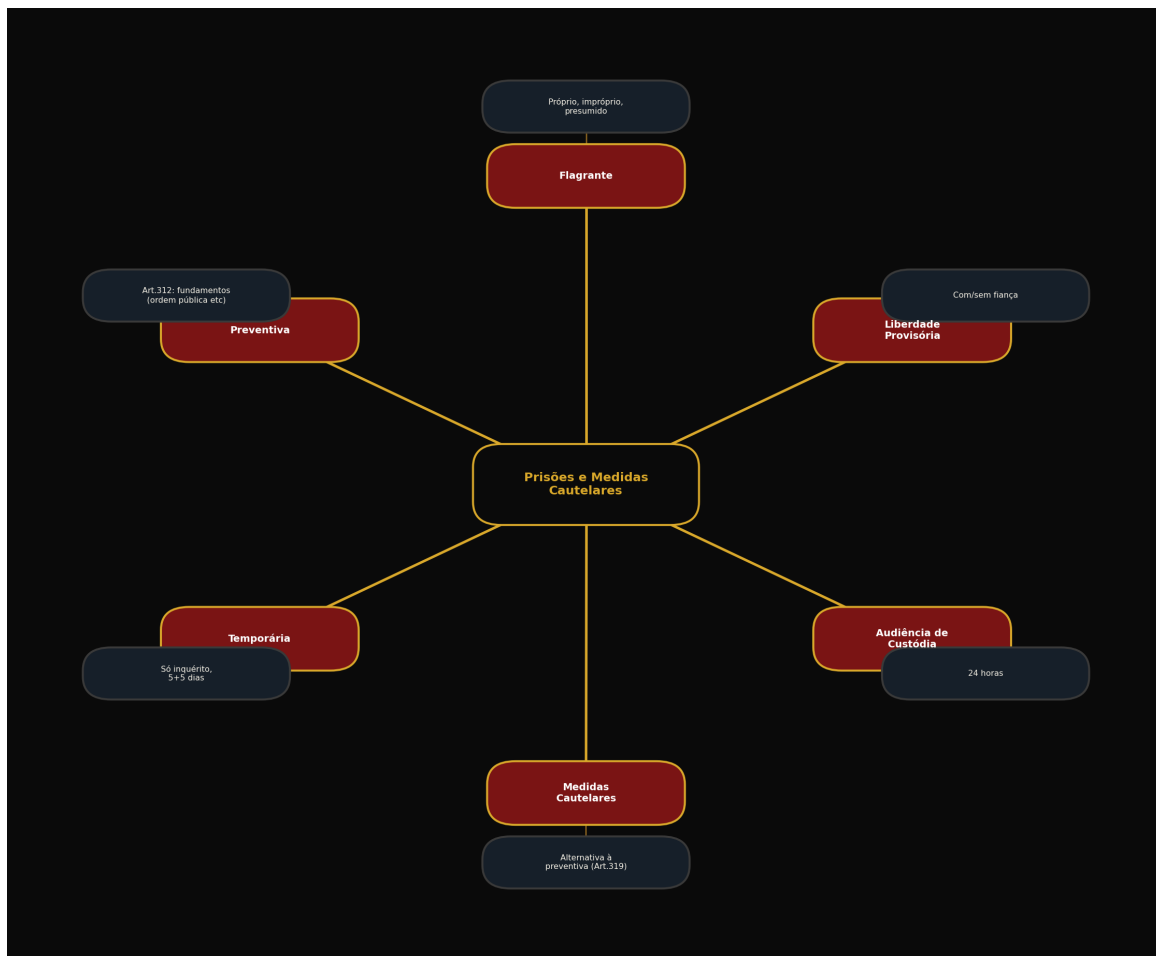
Pontos de atenção para fixar

- TEMPORÁRIA só existe no INQUÉRITO — nunca durante a ação penal já instaurada.
- PREVENTIVA precisa de FUNDAMENTO específico do Art.312 — nunca decretada sem motivação concreta.
- Audiência de custódia: **24 horas** pra apresentar o preso ao juiz.
- Medidas cautelares diversas (Art.319) são **alternativa** à preventiva — não é sanção automática.
- Prisão ilegal deve ser **relaxada** — não convertida automaticamente em preventiva.

Mapa mental

Prisões e Medidas Cautelares

DIA 23 · 19/08/2026



Prisões e medidas cautelares — flagrante, preventiva, temporária e audiência de custódia.

Responsabilidade Civil do Estado

DIA 23 · 19/08/2026

Por que este ponto pesa na prova

Responsabilidade civil do Estado explica quem paga quando algo dá errado na atuação pública — tema direto para quem exerce função com poder de coerção sobre terceiros.

Teoria do risco administrativo (Art. 37, §6º, CF/88)

O Estado responde **objetivamente** pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros — dispensando prova de culpa ou dolo. Requisitos: **conduta, dano e nexo causal**.

Excludentes e atenuantes

Culpa exclusiva da vítima: exclui a responsabilidade (rompe o nexo causal). **Culpa concorrente:** atenua, dividindo a indenização. **Força maior:** evento imprevisível e inevitável, em regra exclui. **Fato exclusivo de terceiro:** pode excluir.

Omissão: regra diferente

Para condutas **omissivas**, a doutrina majoritária e o STF exigem, em regra, responsabilidade **subjettiva** (culpa do serviço) — diferente da regra objetiva para condutas comissivas.

Direito de regresso

Reconhecida a responsabilidade do Estado, havendo **dolo ou culpa do agente**, cabe à Administração o direito de regresso contra ele. O particular lesado aciona o **Estado**, nunca diretamente o agente.

Pontos de atenção para fixar

- COMISSÃO = responsabilidade OBJETIVA. OMISSÃO = responsabilidade SUBJETIVA (regra).
- O particular processa o **ESTADO**, nunca direto o agente público causador do dano.
- Direito de regresso depende de **dolo ou culpa** do agente — não é automático.
- Prescrição contra a Fazenda Pública: **5 anos** (Decreto 20.910/1932).
- Risco INTEGRAL não admite excludentes; risco ADMINISTRATIVO (regra geral) admite.

Mapa mental

Responsabilidade Civil do Estado

DIA 23 · 19/08/2026



Responsabilidade civil do Estado — teoria do risco, excludentes e direito de regresso.